

**DECLARATORIA EN LA QUE SE
ESTABLECE EL ÁREA DE
CONSERVACIÓN SOCIAL “CENTRO
ECOLÓGICO QUETA MEDELLÍN
LEGORRETA”**



SEGGOB
SECRETARÍA GENERAL
DE GOBIERNO

DECLARATORIA EN LA QUE SE ESTABLECE EL ÁREA DE CONSERVACIÓN SOCIAL “CENTRO ECOLÓGICO QUETA MEDELLÍN LEGORRETA”

Declaratoria Publicada en la Primera Sección del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el lunes 12 de abril de 2022.

OFICINA DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO

C.P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL, *Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 7º, 36, 46 fracción I y 49 de la Constitución Política del Estado; los artículos 2º, 3º, 4º, 10 fracciones IV, XII y XIII, 11, 15 párrafo primero, 16, 18 fracciones I y VII, 19, 27 fracciones I, VIII, XIII y XXIV, 28, 32 fracciones V, XXI y LXI y 38 fracciones I, V, XI, XXIV, XXVI, XXIX, XXVII y XLI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes; así como los artículos 62, 63, 80, 81, 82, y 86 de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes; me permito expedir la **DECLARATORIA EN LA QUE SE ESTABLECE EL ÁREA DE CONSERVACIÓN SOCIAL “CENTRO ECOLÓGICO QUETA MEDELLÍN LEGORRETA”**, al tenor de los siguientes:*

C O N S I D E R A N D O S:

- I. Que el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que se denomina Gobernador del Estado, y que éste tiene las atribuciones, funciones y obligaciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes y las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36 y 46 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y los artículos 2º y 10 fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes.
- II. Que el Gobernador del Estado tiene la facultad para proveer en la esfera administrativa para la exacta observancia de las Leyes que promulga y que son expedidas por el Congreso del Estado, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
- III. Que el Gobernador del Estado, para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de orden administrativo que le corresponde, se auxiliará de la Administración Pública Estatal, misma que se divide en Centralizada y

Paraestatal, según lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, de igual forma, en su artículo 4º se establece que la Administración Pública Centralizada está conformada por las Secretarías, la Contraloría del Estado, las Unidades Administrativas, las Coordinaciones y los Órganos Desconcentrados.

- IV. Que forman parte de la Administración Pública Centralizada, como dependencias del Gobernador del Estado, la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, y que cada una de ellas contará con su respectivo titular, según lo dispuesto por las fracciones I y VII del artículo 18 y el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes.
- V. Que el Gobernador del Estado tiene la facultad de expedir los reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones que considere necesarios para el buen funcionamiento de sus atribuciones y de la administración pública, debiendo publicar en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes aquellos cuya naturaleza lo requiera, según lo prescrito por la fracción IV del artículo 10 y primer párrafo del artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes.
- VI. Que el Gobernador del Estado tiene la facultad de establecer y conducir el desarrollo de las políticas públicas encaminadas a garantizar los Derechos Fundamentales, entre ellos el Derecho Fundamental a un Medio Ambiente Sano, de conformidad con el artículo 7º de la Constitución Política Estatal y en relación con la fracción XII del artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes.
- VII. Que los titulares de las Dependencias que conforman la Administración Pública Centralizada y, por ende, los titulares de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, tiene la facultad de coordinar, en la esfera de su competencia y por acuerdo del Gobernador del Estado, la política gubernamental y ejercer sus atribuciones en términos de la Ley; de representar a las Dependencias a su cargo; someter al Acuerdo del Gobernador del Estado los asuntos encomendados a la Dependencia a su cargo y los del Sector que les corresponda coordinar; suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que les sean señalados por delegación o suplencia y las demás que les otorguen las leyes.
- VIII. Que al Secretario General de Gobierno le corresponden las facultades de firmar en conjunto con el Gobernador del Estado todos los despachos que éste expida; revisar los proyectos de iniciativas de leyes y decretos, reglamentos, acuerdos, nombramientos, resoluciones, convenios y demás instrumentos de carácter jurídico, para la consideración del Gobernador del Estado, de conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica multicitada.

- IX.** Que es facultad de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, dirigir, coordinar, instrumentar, controlar y evaluar la política y programas en materia de ecología, medio ambiente y agua que se formulen en coparticipación de la sociedad, y que sean aprobados por el Gobernador del Estado, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes.
- X.** En consecuencia, las Áreas de Conservación Privadas y Sociales se consideran como áreas productivas dedicadas a una función de interés público en las cuales de manera voluntaria se destinan a acciones de conservación, conservación y restauración de los ecosistemas y su biodiversidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 80, 81 y 82 de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes.
- XI.** Aunado a lo anterior, el establecimiento de un Área de Conservación Privada y Social deberá tener como propósito, entre otros, conservar y preservar los ambientes naturales representativos de los diferentes ecosistemas, para asegurar la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos; salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres, particularmente las endémicas, sujetas a protección especial, amenazadas o en peligro de extinción; preservar y restaurar los ecosistemas urbanos; preservar, en zonas circunvecinas a los asentamientos humanos, los elementos naturales indispensables para conservación de capital natural y el bienestar humano; proporcionar un campo propicio para la investigación científica, el estudio de los ecosistemas; proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios históricos, arqueológicos y artísticos de importancia para la cultura e identidad del Estado; y propiciar procesos que aseguren la regeneración natural de los recursos bióticos; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes.
- XII.** Que, en concordancia y con base en lo anterior, el Plan Estatal de Desarrollo para Aguascalientes 2016 – 2022 establece, en su Eje Quinto “Aguascalientes Responsable, Sustentable y Limpio”, que ante el cambio climático, es obligatoria la aplicación de acciones y estrategias tanto de mitigación, como de adaptación ante los fenómenos y sucesos climáticos que cada vez son más frecuentes y de mayor magnitud y, que han modificado el régimen de las precipitaciones pluviales, provocando intervalos severos de sequías, temperaturas extremas, aumentando la intensidad de radiación ultravioleta, entre otros.
- XIII.** Por su parte y según lo prescrito por el artículo 80 de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes, para el establecimiento de un Área de Conservación Privada y Social se requiere que la persona que acredite la propiedad y la posesión de un inmueble, podrán voluntariamente destinarlo a acciones de conservación, conservación y restauración de los ecosistemas y su biodiversidad dedicadas a una función de interés público en

los términos de la Ley y mediante el instrumento jurídico que establezca la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, quien deberá de registrarla en la sección correspondiente del Registro Público de la Propiedad y formar parte integrante del Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Estado.

XIV. Por todo lo anterior se determinó emitir la presente Declaratoria para el establecimiento del **Área de Conservación Social “Centro Ecológico Queta Medellín Legorreta”**, mediante la cual se establece un espacio geográfico definido y reconocido claramente con una extensión de 16-24-62.01 hectáreas, en el inmueble propiedad del Gobierno del Estado, según se acredita con el instrumento notarial número 8359, tirado ante la Fe del Notario Público Uno de los del Estado, dicha fracción del inmueble que está en posesión de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, se sujeta al régimen de Área de Conservación Social la cual se integrará al Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Estado en la categoría en la que ha sido encuadrado, en atención a su vocación y propósito, según lo dispone el artículo 80, 81, 82 de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes.

XV. Que la protección del inmueble señalado se justifica desde varios puntos de vista. En primer lugar, porque aportará importantes servicios ambientales como la purificación del aire, el control de la erosión, la captación de agua, el control de inundaciones, la reducción de ruidos, el refugio a fauna silvestre, entre otras, en beneficio del ambiente y de la calidad de vida de las personas. También porque es necesario redimensionar tanto la importancia estética como funcional de estos espacios y dar impulso a la creación de una arquitectura urbana heterogénea, sustentable y con una mayor cobertura de áreas verdes.

XVI. Que este predio contribuye a aumentar los espacios de áreas verdes en él y fomentar servicios como cultivo y propagación de especies arbóreas nativas y como centro de educación ambiental y que dada su cercanía con el área urbana hace necesaria su protección legal a fin de que sea una alternativa muy accesible para que la población pueda realizar actividades al aire libre que le permitan conectarse con la naturaleza y aprender sobre la importancia de su cuidado y conservación, capacitarse y tener conocimientos en materia de medio ambiente.

XVII. Se protege esta zona con la figura jurídica de Área de Conservación Social establecida en la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes, con el fin de que se destine a perpetuidad para labores de protección al ambiente que involucrarán tareas variadas como producción de árboles y plantas para labores de reforestación, elaboración de composta orgánica, centro de capacitación para la implementación de cursos sobre:

ecotecnias. desarrollo sustentable, huertos urbanos, farmacia viviente, protección de los polinizadores, monitoreo de fauna y conocimiento en general de la biodiversidad del estado.

XVIII. Como un reconocimiento póstumo y aporte que dio la Doctora Enriqueta Medellín Legorreta, conocida como Queta Medellín, al medio ambiente de Aguascalientes, y por la lucha incansable que en cada trinchera dio por la preservación de nuestros recursos naturales, se hace honor al poner su nombre a esta área de conservación social, para que también las generaciones venideras conozcan su legado y se comprometan a contribuir al cuidado de nuestra casa común, por ello se establece el **“Centro Ecológico Queta Medellín Legorreta”**, como área de conservación social.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito expedir la siguiente:

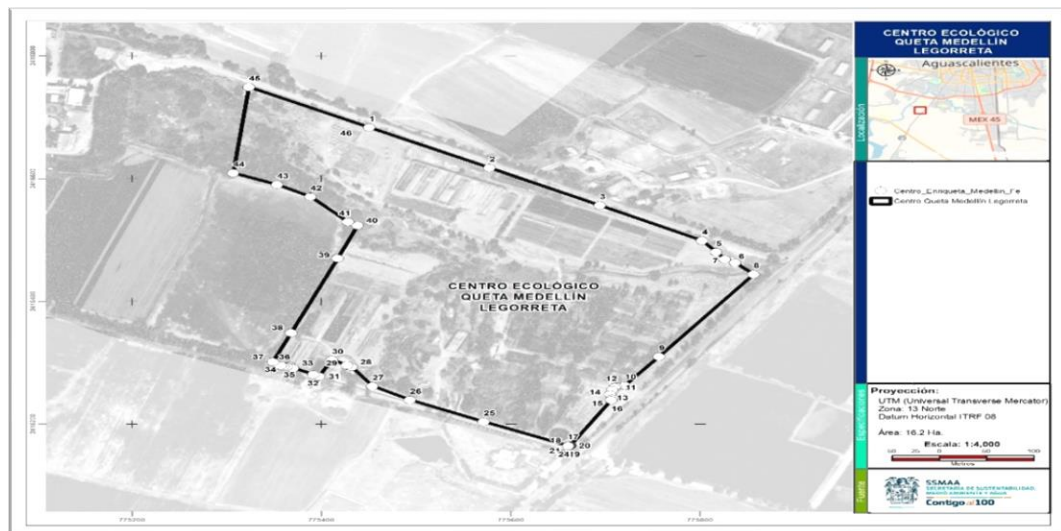
**DECLARATORIA EN LA QUE SE ESTABLECE EL ÁREA DE CONSERVACIÓN
SOCIAL
“CENTRO ECOLÓGICO QUETA MEDELLÍN LEGORRETA”**

PRIMERO.- La presente Declaratoria tiene por objeto **establecer el Área de Conservación Social “Centro Ecológico Queta Medellín Legorreta”**.

SEGUNDO.- La finalidad y objetivo consisten en Declarar como área protegida bajo la categoría de **“ÁREA DE CONSERVACIÓN SOCIAL”** al predio conocido como el Centro Productor de Árboles, con el nombre **“CENTRO ECOLÓGICO QUETA MEDELLÍN LEGORRETA”**, para la conservación y protección de 16-24-62.01 hectáreas de vegetación inducida y para destinarlo como un sitio de promoción y conservación del ambiente urbano en la Ciudad de Aguascalientes.

TERCERO.- El polígono que delimita el **Área de Conservación Social “Centro Ecológico Queta Medellín Legorreta”**, ocupa una superficie de 16-24-62.01 hectáreas, se ubica al sur del Estado de Aguascalientes en el Municipio de Aguascalientes, en la carretera Salto de los Salado, Kilómetro 2.5, con las siguientes coordenadas geográficas en proyección UTM ZONA 13 DATUM ITRF08:

COORDENADAS					
No.	Este	Norte	No.	Este	Norte
1	775450.69	2416683.72	24	775661.15	2416164.86
2	775577.76	2416617.94	25	775571.52	2416204.02
3	775694.17	2416556.56	26	775493.68	2416239.5
4	775802.45	2416499.47	27	775454.24	2416262.14
5	775817.32	2416480.66	28	775432.17	2416293.28
6	775826.51	2416469.03	29	775427.30	2416296.55
7	775837.21	2416463.57	30	775411.35	2416304.83
8	775856.98	2416444.47	31	775398.03	2416278.16
9	775756.97	2416310.42	32	775391.62	2416281.11
10	775720.56	2416263.43	33	775370.56	2416291.59
11	775711.55	2416261.54	34	775363.76	2416294.23
12	775709.75	2416260.21	35	775360.38	2416294.74
13	775707.56	2416256.03	36	775357.66	2416295.92
14	775705.33	2416249.06	37	775348.96	2416301.72
15	775707.06	2416242.1	38	775368.54	2416349.46
16	775706.53	2416239.47	39	775417.49	2416470.66
17	775663.33	2416165.57	40	775438.66	2416524.02
18	775663.09	2416165.32	41	775428.25	2416529.92
19	775662.81	2416165.11	42	775388.80	2416570.85
20	775662.51	2416164.95	43	775353.51	2416590.52
21	775662.18	2416164.84	44	775307.14	2416609.5
22	775661.84	2416164.79	45	775323.62	2416749.5
23	775661.49	2416164.79	46	775450.69	2416683.72



Mapa del Área de Conservación Social “Centro Ecológico Queta Medellín Legorreta”

CUARTO.- La administración del área de conservación social quedará a cargo de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua del Gobierno del Estado de Aguascalientes, con la posibilidad de establecer convenios o acuerdos de colaboración con organizaciones formalmente constituidas y cuyos objetivos y actividades contribuyan al cumplimiento de los objetivos de esta área de conservación social.

El financiamiento del área de conservación social quedará a cargo de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua del Gobierno del Estado de Aguascalientes, de conformidad con el presupuesto anual aprobado para tal efecto. Se podrá, mediante convenios o acuerdos de colaboración, tener otras fuentes de financiamiento con personas físicas o morales que estén interesadas en contribuir al cumplimiento de los objetivos de esta área.

QUINTO.- No se permitirá el cambio de uso de suelo del **Área de Conservación Social “Centro Ecológico Queta Medellín Legorreta”**, sin el dictamen de impacto ambiental en los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes y demás disposiciones jurídicas aplicables.

SEXTO.- Los estudios técnicos y materiales que establecieron la necesidad de la expedición de esta Declaratoria, se pondrán a disposición del público en general, para su consulta, en las instalaciones de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, ubicada en la Avenida José María Chávez, número 1917, esquina con Avenida Siglo XXI, Colonia Prados de Villasunción, Aguascalientes, Aguascalientes.

OCTAVO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, con el objeto de difundir a la sociedad el alcance y términos de la presente Declaratoria.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye al Titular de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, para que realice todos los actos y trámites registrales que sean necesarios para dar cumplimiento el presente Decreto.

Dado en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil veintidós.

A T E N T A M E N T E

C.P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL

Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes

LIC. JUAN MANUEL FLORES FEMAT

Secretario General De Gobierno

M. EN I. JULIO CÉSAR MEDINA DELGADO

Secretario de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua